

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת נאור שירי

פ/25/5959

הצעת חוק יידוע ודיווח על מינוי יועצים חיצוניים לחברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ולראש הממשלה, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי" – כמשמעותה בסעיף 6 לחוק הממשלה, התשס"א–2001¹;

"יועץ חיצוני" – אדם הנותן שירותי ייעוץ מקצועי לנושא משרה בכירה בקשר לתפקידו הציבורי, ובלבד שאינו עובד המדינה כמשמעותו בחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט–1959²;

"ייעוץ מקצועי" – ייעוץ הניתן במסגרת חוזית או מוסכמת, המבוסס על מומחיות, ידע מקצועי או הכשרה פורמלית, שניתנת עבורו תמורה כספית או אחרת, במישרין או בעקיפין, או כל התקשרות שבגינה ניתנה תמורה כספית כלשהי; לא יראו כי יועץ מקצועי שיח או התייעצות בעלת אופי אישי, חברי או בלתי פורמלי, הנעשית ללא כל תמורה או הבטחה לתמורה, וללא כל סממן של התקשרות חוזית או מקצועית, ובכלל זה הצעה, רעיון או עמדה המובעים בשיחה בין מכרים, חברים או קרובי משפחה;

"מבקר המדינה" – כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958³;

"נושאי משרה בכירה" – חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי או ראש הממשלה;

"השר" – שר הביטחון.

חובת דיווח

2.

(א) נושא משרה בכירה שהתקשר עם יועץ חיצוני בקשר לתפקידו הציבורי, ידווח על כל אלה למבקר המדינה, תוך 14 ימים מיום תחילת ההתקשרות:

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 86.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

(1) זהות היועץ ותחום פעילותו ;

(2) משך ההתקשרות ועלותה ;

(3) מקומות עבודה נוספים של היועץ ;

(4) הגוף המממן את עלות העסקתו של היועץ ככל שיש גוף כאמור.

(ב) מבקר המדינה יפרסם לציבור את הדיווח כאמור בסעיף קטן (א) באתר האינטרנט של מבקר המדינה, בתוך 30 ימים מתחילת ההתקשרות.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לא יפורסם דיווח שהרשות המוסמכת קבעה כי יש בפרסומו כדי לפגוע בביטחון המדינה, בביטחון הציבור, בפרטיות או בסודות מסחריים.

אכיפה ועונשין 3. נושא משרה בכירה שלא מסר דיווח כאמור בסעיף 2, דינו – קנס עד 800,000 שקלים חדשים.

ביצוע ותקנות 4. השר ממונה על חוק זה והוא יקבע, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, תקנות לביצועו, לרבות בעניין אופן הדיווח, שמירת סודיות וחריגים לחובת הפרסום.

הוראת מעבר 5. נושא משרה בכירה שהתקשר עם יועץ חיצוני לפני תחילתו של חוק זה, ידווח על התקשרות כאמור בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנים האחרונות חלה עלייה בהיקף ההסתייעות של נושאי משרה בכירה ביועצים חיצוניים – בתחומי האסטרטגיה, המשפט, התקשורת, המדיניות הציבורית ועוד. יועצים אלה עשויים להשפיע באופן ניכר על אופן קבלת ההחלטות הציבוריות, מבלי שקיים מנגנון שקוף ומבוקר הבוחן את מהות ההתקשרות, מטרותיה ומימונה. בהיעדר דיווח וחובת פיקוח, עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים, השפעות זרות, קבלת החלטות בלתי ענייניות או פגיעה באמון הציבור, בין במישרין ובין בעקיפין. הצעת חוק זו נועדה לקדם את השקיפות, טוהר המידות והאמון הציבורי בנבחרי הציבור ובדרג הבכיר בשירות המדינה. מוצע לקבוע הסדר פשוט, ברור ואפקטיבי, המטיל על חברי ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי ועל ראש הממשלה, חובה לדווח על כל התקשרות עם יועץ חיצוני הקשורה למילוי תפקידו הציבורי; קובע חובת פרסום של הדיווח לציבור, למעט במקרים חריגים מטעמי ביטחון, פרטיות או סוד מסחרי; וכן קובע סנקציה אפקטיבית שתבטיח ציות לחובה זו. הצעת החוק לא נועדה למנוע מחברי ועדת השרים ומראש הממשלה להסתייע ביועצים חיצוניים, אלא נועדה להבטיח שההתקשרויות הללו ייעשו בשקיפות, באחריות ומתוך נאמנות לאינטרס הציבורי בלבד. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת נאור שירי (5863/25/פ).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"א בתמוז התשפ"ה (07.07.2025)